

ACTES ADMINISTRATIFS D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE AUX ACTIVITES PETROLIERES

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, à travers les actes administratifs ci-après, souhaite préciser et compléter les règles et procédures douanières applicables aux opérations pétrolières au Gabon, afin d'éviter, autant que faire se peut, des interprétations divergentes de celles-ci.

ACTE 1 : GENERALITES

1.1. Permis d'Exploration ou Autorisation Exclusive d'Exploration signifie l'Acte Administratif par lequel l'Etat confère le droit exclusif à entreprendre dans une zone délimitée des travaux et études de prospection, d'exploration et de recherche dans le but de découvrir des hydrocarbures.

1.2. Permis d'Exploitation ou Autorisation Exclusive d'Exploitation signifie l'Acte Administratif par lequel l'Etat confère le droit exclusif à entreprendre tous travaux de développement et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures à l'intérieur d'une zone délimitée.

1.3. Principales Phases de l'Activité Pétrolière : Pour l'interprétation de cet Acte, sont retenues quatre phases essentielles dans l'activité pétrolière :

Phase 1. Exploration (Recherche - Prospection) signifie la phase durant laquelle sont notamment entrepris les travaux suivants :

- topographie,
- acquisition des données sismiques,
- traitement et interprétation des données sismiques,
- études géologiques diverses,
- études gravimétriques et magnétiques,
- tous autres travaux et notamment de forage, pouvant aboutir à une découverte.

Phase 2. Appréciation signifie, après une découverte, tous travaux et notamment de forage, nécessaires pour délimiter une structure ou un réservoir.

Phase 3. Développement signifie après une découverte tous travaux et notamment de forage nécessaires pour la mise en exploitation d'un gisement, et tous travaux d'installation de surface nécessaire pour exploiter ce gisement.

Phase 4. Exploitation signifie toutes les opérations d'extraction, de traitement, de transport et de stockage des hydrocarbures.

Phase 5. Abandon signifie toutes les interventions nécessaires pour abandonner un puits ou un site pétrolier qui a cessé de produire. (cf. Acte 4.3).

1.4. Workover est une opération consistant à rentrer de nouveau au fond d'un puits déjà en production, ou abandonné provisoirement pour y effectuer des opérations nécessaires en vue d'améliorer sa productivité.

1.5. Re-entry est une opération consistant à rentrer de nouveau au fond d'un puits existant qui n'a jamais produit (suspendu) dans le but de mettre en valeur les réserves découvertes.

1.6. Sidetrack est une opération consistant à dévier la trajectoire d'un puits existant à partir d'une certaine profondeur et d'en abandonner la partie inférieure en reforant à côté.

1.7. Régime Tarifaire Privilegié correspond au régime douanier spécifique applicable aux opérations pétrolières, et garanti par la République Gabonaise dans les Conventions et Contrats signés avec les sociétés pétrolières.

ACTE 2- MODALITES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE AUX OPERATIONS PETROLIERES

Le présent Acte a pour objet de préciser et compléter les régimes, règles et procédures douanières applicables aux activités pétrolières.

REGIMES TARIFAIRES PRIVILEGES

2.1. Mise à la consommation

2.1.1. Admission en Franchise (Exonération)

En application de l'Article 241 g du Code des Douanes UDEAC, admission en franchise de tous droits et taxes d'entrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements, outillages et leurs pièces détachées exclusivement destinés aux phases 1 et 2 de l'activité pétrolière et figurant sur la liste jointe en annexe 1 issue de l'Acte N°13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965. Cette annexe sera régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions techniques et technologiques.

Cette franchise s'applique aux importations effectuées directement par la société pétrolière et par ses sous-traitants.

2.1.2 Admission au Taux Global Réduit à 5%

Pour les matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages et leurs pièces détachées qui n'entrent pas dans la catégorie des biens visés en 2.1.1 ci-dessus, et qui sont destinés aux opérations pétrolières de la phase 3. La liste actuelle de ces matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillage est jointe en annexe 2 issue de l'Acte 18/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965. Cette annexe sera régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions techniques et technologiques.

Pour les biens objet de cette liste, le bénéfice du Taux Global Réduit à 5% des droits et taxes est accordé par l'Administration des Douanes à la demande de la société.

Cette demande doit comprendre :

- la dénomination commerciale des biens et la position tarifaire correspondante,
- les quantités et la valeur (FOB),
- la destination finale des champs et puits concernés.

Un programme prévisionnel annuel d'importations doit être préalablement fourni par la société pétrolière, à titre informatif.

2.2 Admission Temporaire

2.2.1 Admission Temporaire Normale

Dans les conditions prévues par le Code des Douanes, importation sous le régime de l'Admission Temporaire Normale par la société pétrolière et par ses sous-traitants, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages nécessaires aux Opérations Pétrolières durant les phases 1 et 2, à condition qu'ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation.

2.2.2 Dispense de Caution sur Admission Temporaire Normale

Eu égard à la valeur marchande déclarée des matériels et équipements visés à l'article 2.2.1 ci-dessus, et considérant la présence desdits équipements sur le territoire douanier, les déclarations d'Admission Temporaire Normale pour les matériels, appareils, équipements et objets sont dispensées de caution.

La procédure pour la demande de régime d'Admission Temporaire Normale est la suivante :

- Adresser une demande sous forme d'imprimé identique à celui de l'ATS établie en quatre (4) exemplaires,
- Appuyer cette demande des pièces nécessaires (factures, plan, croquis, prospectus, photos, fiches techniques de fabrication,
- L'autorisation une fois obtenue des services des Domaines sera une pièce jointe à la déclaration d'Admission Temporaire.

2.2.3 Manipulation de Matériels et Matériaux sous Sujétion Douanière

Dans l'hypothèse où des matériels ou des matériaux entrés sous régimes privilégiés (exo, taux global réduit à 5% ou ATN) seraient finalement utilisés à d'autres fins que celles prévues, la société pétrolière doit préalablement en informer par écrit les services des Douanes en vue de la perception éventuelle des droits et taxes.

ACTE 3 : IMPORTATIONS REALISEES PAR DES SOUS-TRAITANTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PETROLIERE

Dans les mêmes conditions que celles prévues au présent Acte, les dispositions douanières spécifiques applicables à la société pétrolière sont étendues aux opérations d'importation réalisées par ses sous-traitants pour son compte. Les demandes correspondantes devront être visées par l'opérateur pétrolier concerné.

Vx

ACTE 4 : MODALITES DE TAXATION

4. Conventions d'Etablissement

4.1. Importation pour stock

Afin de permettre aux sociétés pétrolières de créer des synergies économiques en planifiant leurs importations de biens matériels, et consommables polyvalents (Exploration – Exploitation) les importations pour stock seront tolérées.

En attendant de connaître la destination finale de ces biens, matériels et consommables, les sociétés pétrolières sont autorisés à les importer en franchise de taxes et droits.

4.1.1 Déclaration de Mise à la Consommation

4.1.2 Puits d'Exploration ou d'Appréciation

Les biens et matériels prélevés sur stock et affectés à des puits d'exploration ou d'appréciation seront déclarés pour mise à la consommation en franchise de droits et taxes.

4.1.3 Puits de développement et Puits d'Exploitation (Régularisation)

Les biens et matériels prélevés sur stock et affectés à des puits de développement ou d'exploitation seront déclarés pour mise à la consommation avec régularisation des droits et taxes au Taux Réduit tels que prévu par le Code de Douanes.

4.1.4 Biens et matériels affectés à l'Exploitation

Est considéré comme puits d'exploitation tout puits ayant produit 10 000 tonnes de pétrole brut.

A partir de la date à laquelle ce puits aura atteint 10 000 tonnes, toute importation directe ou prélèvement sur stocks de biens et matériels, ou consommables destinés à ce puits sera taxée au Taux Réduit prévu par la réglementation.

4.1.5 Régularisation des puits ayant produit 10KT

Tout puits ayant bénéficié de la franchise pour les matériels et consommables repris en annexe, et ayant atteint une production cumulée de 10 000 tonnes de brut, fera l'objet d'une régularisation de régime douanier (taux réduit) selon la procédure suivante :

Procédure de régularisation des puits à 10 000 tonnes

1) La compagnie pétrolière informe par écrit l'Administration des Douanes au mois M des puits ayant atteint 10KT au mois M -1.

A compter de la date de signification aux Douanes, la compagnie pétrolière fournit les éléments de régularisation au bout de 90 jours au Chef de Bureau central du Port de Port-Gentil.

2) Les éléments objet de la régularisation se limitent aux éléments constitutifs du puits ayant atteint 10KT et initialement importés en exonération.

Ces éléments sont les suivants :

- les tubulaires et leurs accessoires
- les ciments et leurs additifs,
- les têtes de puits et leurs accessoires
- les équipements de fond.

Procédure de déclaration et de règlement des droits

- 1- Demande de Taux Réduit
- 2- Demande de ligne de manifeste (actuellement dans «Sindara»),
- 3- Rédaction d'une note de détail,
- 4- Envoi de la déclaration (sur un support à créer par l'Administration des Douanes),
- 5- Règlement des Droits dus.

Les éléments constitutifs du puits taxable au taux réduit sont :

- les tubulaires et leurs accessoires,
- les ciments et leurs additifs,
- les têtes de puits et leurs accessoires,
- les équipements de fond.

4.2. Biens en retour de Révision ou Réparation

Les biens exportés pour révision ou réparation, en retour dans le territoire douanier sont re-admis aux mêmes conditions de taxation que celles ayant prévalu lors de leur entrée initiale au Gabon, sous réserve de produire une copie du D3 et du D6 avec réserve de retour.

La base taxable en est la plus value des réparations.

4.5. Abandon de puits

En raison de la nature particulière de l'abandon (arrêt définitif de la production), et afin de faciliter le respect des contraintes environnementales, l'abandon (Phase 4) est assimilé à l'exploration au plan des avantages douaniers (Phase 1).

4.6. Puits injecteurs

Afin de tenir compte des règles d'importation applicables aux éléments taxables des puits injecteurs, en conformité avec les principes fondamentaux du Code des Douanes, la procédure douanière est rappelée comme suit :

- 4.6.1) La marchandise importée doit être déclarée à la Douane.
- 4.6.2) Le régime privilégié ne doit bénéficier qu'au destinataire qui en a fait la déclaration.
- 4.6.3) Tout changement de destination du matériel sous sujétion douanière doit être signalé par écrit à la Douane.

Les régimes douaniers applicables aux éléments taxables des puits injecteurs sont les suivants :

8 4.6.3.1) Puits d'exploration, ou d'Appréciation secs, repris par la suite comme puits injecteurs :

le régime applicable est l'exonération totale. Toutefois, tout matériel supplémentaire utilisé dans ces puits lors de travaux d'injection (importation ou stock) est taxable à 5%.

4.6.3.2) Puits injecteurs, forés dans le but de stimuler la production d'un champ pétrolier : le régime douanier applicable est le taux réduit à 5%.

4.6.3.3) Puits de recyclage ou puits poubelles, forés ou utilisés comme tels, et dont les coûts d'exploitation ne sont pas négligeables. Ces puits, non destinés à stimuler la production de quelque façon que ce soit, bien qu'utilisés en phase de production, trouvent leur raison d'être dans la protection de l'environnement. Le régime douanier applicable est l'exonération totale.

8 Toutefois, les sociétés productrices doivent en obtenir l'accord préalable de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

5/ Contrats d'Exploration et de Partage de Production (CEPP)

Les contrats d'exploration et de partage de production stipulent deux phases : exploration et exploitation

- Un puits foré durant la phase d'exploration (y compris les puits d'appréciation) bénéficie de la franchise. Dans l'éventualité où un tel puits est activé en période d'exploitation, aucune régularisation ne peut être exigée aux opérations pétrolières en vertu des dispositions du CEPP.
- Un puits foré durant la phase d'exploitation (y compris un puits de développement) est taxé au taux réduit.

6 : Puits en Sidetrack

6.1. Sidetrack sur un puits d'Exploration d'Application ou de développement

Il est effectué, soit pour passer à côté d'un objet perdu dans le puits et qu'on n'a pu repêcher, ou des terrains à problème, soit dans le but de changer d'objectif géologique pour trouver de l'huile.

Le régime douanier applicable est l'ATN pour les rigs, et l'exonération pour les consommables, indépendamment de la succession des opérateurs.

6.2. Sidetrack sur un puits d'Exploitation, ou abandonné

Il consiste à remonter la complétion existante, à détuber, c'est à dire couper et remonter le dernier tubage en place et partir en déviation dans la découverte ainsi dégagé par la suite; on fore en déviation pour atteindre une zone neuve, le forage pouvant éventuellement se terminer par un drain horizontal afin d'améliorer la récupération d'huile.

S'il s'agit du même opérateur, le régime douanier applicable est l'ATS pour les rigs, et le Taux Réduit pour les consommables.

S'il s'agit d'un opérateur différent, le régime applicable est l'ATN pour les rigs et la franchise pour les consommables.

Dans ce deuxième cas, le matériel supplémentaire entré dans la puits sera taxé au Taux Réduit.

6.3- Sidetrack sur un puits d'exploitation en production

Qu'il s'agisse du même opérateur ou non, le régime applicable est l'ATS pour les rigs et le Taux Réduit pour les consommables.

Afin de permettre aux services des Douanes un suivi dans les changements d'opérateurs, les transactions de transferts de droits et obligations sur les permis pétroliers doivent être portés à la connaissance de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

7. Admission Temporaire Normale (ATN)

7.1. Obtention de l'ATN

Les biens et matériels pétroliers repris en annexe 3 peuvent être introduits sous le régime de l'ATN. Lorsque ces matériels sont affectés aux opérations d'exploration ou d'appréciation, le régime applicable est celui de l'ATN en franchise de droits.

Lorsque ces matériels sont affectés aux activités de développement ou d'exploitation, le régime applicable est l'ATS accordée aux conditions suivantes :

- Durée d'amortissement : 15 ans pour le calcul des annuités
- Assiette : Valeur du matériel ramenée proportionnellement à la durée d'utilisation sur le territoire gabonais.